

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 「농림축산식품부 적극행정위원회 운영에 관한 규정」 훈령

◇ 개정 이유

- 「적극행정운영규정」(인사혁신처)이 개정('22.12.27)됨에 따라 민간위원 해촉 사유를 상위법령에서 정한 범위 내로 개정하려는 것임

◇ 주요내용

- 민간위원의 해촉사유를 상위 규정인 '적극행정 운영규정'(시행령)과 동일하게 개정(안 제5조)
 - 제5조제5호에 '제14조제3항에 따라 회피하지 않은 경우' 신설

※ 「적극행정 운영규정」(대통령령 제33575호, 2023. 6. 27.) 반영

참고 : 관계 법령, 법제처 사후심사 이견서

농림축산식품부 적극행정위원회 운영에 관한 규정(훈령 제482호, 2023. 5. 8, 일부개정)

제5조(민간위원의 해촉) 농림축산식품부장관은 제4조제4항에 따라 위촉된 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기 중에도 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 어렵다는 의사를 밝히는 경우

제14조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사안의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원 또는 직원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 사건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정 등의 업무를 수행하고 있거나 수행한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 안건의 당사자는 제1항 각 호의 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 별지 제12호서식에 따라 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)해야 한다.

적극행정 운영규정(대통령령 제33575호, 2023. 6. 27.)

제12조의2(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원 또는 직원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정 등의 업무를 수행하고 있거나 수행한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 안건의 당사자는 제1항 각 호의 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.(본조신설 2021. 7. 27.)

제12조의3(위원의 해촉) 중앙행정기관의 장은 위원회의 민간위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
4. 제12조의2제3항에 따라 회피하지 않은 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우(본조신설 2022. 12. 27.)

참고 2

법제처 사후심사 이견서(‘23. 2. 15)

형식별 분류	발령일	과제 유형
농림축산식품부훈령 제466호	2023. 2. 15.	☐ 규제 개선 과제 ☒ 일반 개선 과제

소관 부처	농림축산식품부
행정규칙 제명 및 관련 조항	○ 「농림축산식품부 적극행정위원회 운영에 관한 규정」 제5조
관련 조항 내용 요지	○ 농림축산식품부장관은 민간위원이 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우에는 임기 중에도 해촉할 수 있음.
문제점	○ 「국가공무원법」 제50조의2에 따르면 적극행정 추진에 관한 다음 각 호*의 사항을 심의하기 위하여 각 기관에 적극행정위원회를 설치·운영할 수 있고(제2항), 적극행정위원회의 구성·운영 및 적극행정을 한 공무원에 대한 인사상 우대 등 적극행정을 장려하기 위하여 필요한 사항은 대통령령등으로 정함(제5항). * 1. 제1항에 따른 계획 수립에 관한 사항 2. 공무원이 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위해 업무를 적극적으로 추진하기 위하여 해당 업무의 처리 기준, 절차, 방법 등에 관한 의견 제시를 요청한 사항 3. 그 밖에 적극행정 추진을 위하여 필요하다고 대통령령등으로 정하는 사항 ○ 「적극행정 운영규정」(이하 “영”이라 함) 제11조제1항에 따르면 「국가공무원법」 제50조의2제2항에 따라 적극행정 추진에 관한 사항을 심의하기 위하여 각 중앙행정기관에 적극행정위원회(이하 “위원회”라 함)를 두고, 제12조의3에 따르면 중앙행정기관의 장은 위원회의 민간위원이 다음 각 호*의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있음. * 1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우 4. 제12조의2제3항에 따라 회피하지 않은 경우 5. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우

	○ 「<u>농림축산식품부 적극행정위원회 운영에 관한 규정</u>」(이하 “이 건 훈령”이라 함) <u>제4조제4항</u>에 따르면 민간위원은 농림축산식품부 소관 업무에 관하여 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 농림축산식품부장관이 위촉하되, 공공부문 또는 민간부문의 감사부서에서 근무한 경력이 있는 사람 및 「청년기본법」에 따른 청년을 각각 1명 이상 포함하여야 하고, <u>제5조</u>에 따르면 농림축산식품부장관은 제4조제4항에 따라 위촉된 위원이 다음 각 호*의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기 중에도 해촉할 수 있음. ★ 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무상 취득한 사실을 유포하여 농림축산식품부의 명예를 훼손하거나 심각한 피해를 입혔을 경우 3. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 4. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우 5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우 6. 제19조를 위반한 경우 - 상위법령인 영 제12의3에서 위원의 해촉사유를 규정하고 있는데, 이 건 훈령 제5조에서 위원의 해촉사유를 상위법령과 다르게 규정하고 있음. - 위원의 해촉사유에 대해서는 영 제12조의3에서 명시적으로 규정하고 있어, 이 건 훈령에서 중복 규정하는 것은 바람직하지 않음.
개 선	○ 이 건 훈령 제5조를 삭제하거나 위원의 해촉사유를 영 제12조의3과 동일하게 정비할 필요가 있음.
정 비 유 형	☐ 모법 미근거 ☐ 위임범위 일탈 ☐ 기타 불합리 ☒ 상위법령 위반 ☐ 투명성·명확성 제고
내용적 분류	☒ 조직·위원회 ☐ 인허가와 신고 ☐ 보고·신고·자료제출 ☐ 위임·위탁 ☐ 수수료·사용료·부담금·부과금 ☐ 과징금·과태료 등 금전납부 ☐ 영업정지 등 행정제재처분 ☐ 기타